LUCRO ATIVO
COMPLIANCE FISCAL TRIBUTÁRIO

NOTA TÉCNICA · NT-001/2026

Marco temporal e natureza do ativo na compensação de tributos federais

Por que a operação de Direito Creditório Federal não se confunde com a compensação de crédito de terceiro vedada pelo art. 74, §12, da Lei nº 9.430/1996

EMISSÃO

Diretoria Jurídica · Lucro Ativo · Setembro de 2026

DESTINAÇÃO

Capacitação interna e entrega ao assessor jurídico/contábil do cliente

SÍNTESE CONCLUSIVA

Circula no mercado a afirmação de que "a legislação tributária brasileira não reconhece compensação de impostos com crédito de terceiros" e de que toda consultoria de direito creditório opera em fraude. A premissa está **parcialmente correta** — e é justamente por isso que ela precisa ser respondida com técnica, não com negativa.

- **É verdade** que a compensação de crédito de terceiro é **vedada no rito do art. 74 da Lei nº 9.430/1996** (§12, II, "a") e que as autuações em curso, com multa isolada e representação penal, atingem quem operou por essa porta.
- **É falso**, porém, afirmar isso como regra do sistema: a **Emenda Constitucional nº 113/2021** inseriu no art. 100, §11, da Constituição a faculdade expressa de oferta de créditos "**próprios ou adquiridos de terceiros**", reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, para quitação de débitos perante o ente federativo.
- A distinção decisiva não é de aparência, mas de **natureza do ativo** e de **marco temporal da titularidade**: a operação de Direito Creditório Federal (DCF) utiliza direito creditório de **natureza civil**, com trânsito em julgado, **cedido e habilitado em nome do cliente antes** de qualquer compensação — quando a declaração é transmitida, o crédito **já é próprio**.
- Consequência prática: a vedação invocada **não alcança** a operação, porque ela pressupõe (i) crédito de natureza tributária e (ii) crédito alheio no momento do uso. Nenhuma das duas premissas se verifica no DCF.

> ▸ **ADVERTÊNCIA DE USO**
>
> Esta nota **não afirma inexistência de risco**. Ela delimita o fundamento da operação e aponta, no item 8, três questões que dependem de parecer conclusivo da Diretoria Jurídica antes de incorporação definitiva ao discurso comercial. Nenhum executivo deve declarar a cliente "operação sem risco" ou "com total segurança jurídica".

1. OBJETO E DELIMITAÇÃO

Esta nota técnica responde a uma objeção específica, hoje recorrente em reuniões comerciais e frequentemente trazida pelo assessor contábil ou jurídico do próprio cliente: **"crédito de terceiro não pode ser usado para pagar imposto federal"**.

O objetivo é triplo: (i) reconhecer o que há de correto na objeção; (ii) demonstrar tecnicamente por que ela não alcança a operação conduzida pela Lucro Ativo; e (iii) registrar, com transparência, os pontos que ainda dependem de definição jurídica interna. A nota é peça de **capacitação e de entrega assistida** — pode ser encaminhada ao assessor do cliente, sempre acompanhada de um executivo ou do jurídico.

2. A LINHA DO TEMPO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

A obrigação tributária federal percorre quatro estações, e **o que pode ser utilizado muda em cada uma delas**:

- **Fato gerador** — nasce a obrigação.

- **Apuração e escrituração** (EFD-Contribuições, EFD-ICMS/IPI, ECF) — define-se *o quanto* é devido.
- **Declaração e confissão** — hoje **DCTFWeb com o MIT** (Módulo de Inclusão de Tributos), na forma da IN RFB nº 2.237/2024, alterada pela IN RFB nº 2.248/2025.
- **Crédito tributário constituído** — somente se extingue pelas hipóteses do **art. 156 do CTN**.

O divisor de águas é a terceira estação. Por força do **art. 5º, §1º, do Decreto-Lei nº 2.124/1984** e da **Súmula 436 do STJ**, a entrega da declaração reconhecendo o débito **constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência do Fisco**. Antes disso, o contribuinte está *formando* o valor devido; depois, está *extinguindo* um débito já constituído. São dois regimes jurídicos distintos — e confundi-los é a origem de todo o problema.

> *"A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco."*
>
> **Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça**

3. JANELA A — ANTES DA CONFISSÃO: CRÉDITO ESCRITURAL PRÓPRIO

Nesta fase reduz-se a base de cálculo ou abate-se crédito **escritural próprio**, apurado pelo próprio sujeito passivo:

- **PIS/COFINS não cumulativos** — art. 3º da Lei nº 10.637/2002 e art. 3º da Lei nº 10.833/2003.
- **IPI** — art. 11 da Lei nº 9.779/1999.
- **Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa de CSLL** — arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065/1995, observada a trava de 30%.

Isto é **apuração, não compensação**. E crédito de terceiro **não tem qualquer ingresso aqui**: o crédito escritural é personalíssimo, vinculado ao sujeito passivo que o apurou. Lançar crédito alheio na escrituração fiscal configura declaração falsa, com tipificação nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137/1990. **Nenhuma operação da Lucro Ativo opera nesta janela com ativo de terceiro.**

4. JANELA B — DEPOIS DA CONFISSÃO: ONDE O ART. 74 FECHA A PORTA

Débito já constituído extingue-se apenas pelas hipóteses do art. 156 do CTN, e a compensação depende de **lei específica** (art. 170 do CTN). No âmbito federal, essa lei é o **art. 74 da Lei nº 9.430/1996**, que autoriza o sujeito passivo a utilizar crédito "relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento", para quitação de **débitos próprios**.

E o **§12, inciso II, alínea "a"**, é expresso: considera-se **não declarada** a compensação em que o crédito **seja de terceiro**. Os efeitos de cair nesse enquadramento são severos:

- **não extingue** o débito e **não suspende** a exigibilidade;
- **não cabe** manifestação de inconformidade (§13) — segue direto para cobrança e inscrição;
- **multa isolada de 50%** sobre o valor indevidamente compensado (§17);

- caracterizada sonegação, fraude ou conluio, **multa qualificada de 100%** — art. 44, §1º, da Lei nº 9.430/1996, na redação dada pela **Lei nº 14.689/2023**, orientação confirmada pelo **STF no Tema 863 (RE 736.090**, out./2024); os 150% aplicam-se **apenas em reincidência** (§1º-A);
- **representação fiscal para fins penais** — art. 83 da Lei nº 9.430/1996, combinado com a Lei nº 8.137/1990.

> ▸ **PONTO DE ATENÇÃO COMERCIAL**
>
> É **exatamente aqui** que estão as autuações noticiadas. O modelo autuado toma um crédito de **natureza tributária** pertencente a terceiro e o lança em DCOMP **após a confissão do débito**. É a porta errada — e a Lucro Ativo não a utiliza. Ao executivo: **não relativize esse risco na frente do cliente**. Reconhecê-lo é o que dá credibilidade à distinção que vem a seguir.

5. POR QUE A OPERAÇÃO DE DCF NÃO SE ENQUADRA NA JANELA B

5.1 Primeira camada — natureza do ativo: o art. 74 não alcança o que não é tributo

O art. 74 disciplina crédito **relativo a tributo administrado pela RFB**. O ativo utilizado na operação de DCF é **direito creditório de natureza civil contra a União**, reconhecido em decisão judicial **transitada em julgado** — não é indébito tributário, não decorre de pagamento a maior de tributo e não se submete àquele rito. A vedação de "crédito de terceiro" é regra **daquele procedimento específico**, e não princípio geral do ordenamento. Afirmar que "a legislação brasileira não admite crédito de terceiro" é converter uma regra de procedimento em regra de sistema.

5.2 Segunda camada — autorização constitucional expressa (EC nº 113/2021)

O art. 100, §11, da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 113/2021, é o fundamento da operação:

> *"É facultada ao credor [...] a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhe são próprios ou adquiridos de terceiros, reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado [...]"*
>
> **Art. 100, §11, da Constituição Federal — redação da EC nº 113/2021**

Três leituras decorrem do texto:

- o dispositivo **não fala em "precatório"**, e sim em "créditos líquidos e certos" — razão pela qual a terminologia correta da operação é **direito creditório**, e razão pela qual **não há fila nem ordem cronológica** de pagamento;
- a expressão "**adquiridos de terceiros**" está no texto constitucional, com todas as letras: a aquisição de crédito alheio é **constitucionalmente autorizada** para essa finalidade;
- trata-se de norma **superior, posterior (2021) e específica** em relação à lei ordinária de 1996. Não há antinomia a resolver: são **dois regimes distintos**, e não um contra o outro.

5.3 Terceira camada — marco temporal da titularidade

Ainda que se insistisse na aplicação do art. 74, a objeção não se sustentaria: a vedação pressupõe crédito **alheio no momento do uso**. Na operação de DCF, a **cessão civil** (arts. 286 a 298 do Código Civil) e a **habilitação do cessionário** ocorrem **antes** de qualquer compensação. Quando a declaração é transmitida, **o crédito é próprio**. Registre-se, ademais, que a cessão de crédito civil **independe do consentimento do devedor** (art. 286), bastando a notificação para eficácia perante ele (art. 290).

> ▸ **A FRASE QUE RESOLVE**
>
> Na compensação irregular que a Receita combate, **alguém utiliza crédito que não é seu**. Na operação da Lucro Ativo, **o crédito é do cliente antes de ser usado**. Não é uma variação do mesmo modelo — é o seu oposto.

6. QUADRO COMPARATIVO

Sete critérios objetivos separam o modelo autuado da operação conduzida pela Lucro Ativo:

CRITÉRIO	MODELO AUTUADO PELA RFB	OPERAÇÃO LUCRO ATIVO (DCF)
Natureza do ativo	Crédito de natureza tributária de terceiro	Direito creditório de natureza civil contra a União
Maturidade do crédito	Laudo e/ou decisão sem trânsito em julgado	Decisão judicial transitada em julgado
Titularidade no momento do uso	De terceiro — o crédito nunca foi do contribuinte	Do próprio cliente — cessão e habilitação prévias (CC, arts. 286–298)
Fundamento invocado	Art. 74 da Lei nº 9.430/1996 — rito vedado ao crédito alheio (§12, II, "a")	Art. 100, §11, da CF (EC nº 113/2021) e regulamentação aplicável
Papel da escritura pública	Aparência de solidez — não valida o crédito	Forma e publicidade da cessão — não é o fundamento, é o instrumento
Quem conduz	Consultoria, com laudo e "decisão favorável"	Escritório de advocacia, com parecer de viabilidade caso a caso
Desfecho típico	Compensação não declarada, multa isolada, multa qualificada e representação penal	Compensação declarada e rastreável, com débito extinto na forma da lei

7. SÍNTESE PARA USO COMERCIAL

Quando o cliente ou o seu assessor levantar a objeção, o executivo **não deve desviar do assunto**: quem explica a diferença primeiro conquista a mesa; quem é surpreendido pelo tema parece estar se defendendo. Redação sugerida, alinhada a esta nota:

> *"A pergunta não é 'pode usar crédito de terceiro?'. A pergunta é qual crédito, em que momento e por qual porta. Crédito tributário de terceiro, depois da confissão do débito, pela porta do art. 74 da Lei 9.430 — isso é vedado, e é isso que está sendo autuado. Direito creditório civil, com trânsito*

em julgado, transferido e habilitado em nome da empresa antes da compensação, com fundamento no art. 100, §11, da Constituição — é outra operação. O que muda não é a aparência: é a natureza do ativo e o marco temporal da titularidade. Se fizer sentido, encaminho a nota técnica com as âncoras normativas para o seu jurídico analisar antes de qualquer decisão."

Roteiro de resposta — uso em reunião

- **Nunca dizer** "operação sem risco", "risco zero" ou "total segurança jurídica". É a promessa absoluta que caracteriza o discurso que estamos justamente contrapondo.
- **Nunca citar** o art. 74 da Lei nº 9.430/1996 como fundamento da operação — ele é citado apenas para demonstrar o que a operação **não** é.
- **Sempre oferecer** esta nota ao assessor do cliente. O convite à análise técnica de terceiro é, em si, um argumento de segurança.

8. PONTOS PENDENTES DE PARECER CONCLUSIVO

Registram-se, com transparência, três questões que **precisam de posição formal da Diretoria Jurídica** antes de incorporação definitiva ao discurso comercial. Duas delas divergem de afirmações já feitas em capacitação interna.

8.1 ■ CRÍTICO as ADIs 7.047 e 7.064 restringiram a autoaplicabilidade do §11

Consta de capacitação interna a afirmação de que "após ADI caiu a expressão que limitava a aplicabilidade" do art. 100, §11. O julgado tem sentido **oposto**: em 30/11/2023 (publicação em 18/12/2023), o STF conferiu **interpretação conforme** ao dispositivo para **excluir a expressão "com autoaplicabilidade para a União"**. O §11 permanece válido e constitucional, mas o seu uso perante a União **passou a depender de regulamentação** — não é automático (vencido o Min. André Mendonça). **Ação:** corrigir o enunciado antes da próxima capacitação. Se o assessor do cliente conhecer o julgado e o executivo estiver sustentando o contrário, a credibilidade da reunião se perde por completo.

8.2 ■ CRÍTICO a regulamentação existente alcança dívida ativa, não débito vincendo

Os atos que regulamentam o §11 na esfera federal — **Decreto nº 11.249/2022** e **Portaria PGFN nº 10.826/2022** — tratam de **débitos inscritos em dívida ativa da União**, o que é coerente com a literalidade do inciso I do §11 ("débitos parcelados ou inscritos em dívida ativa [...] e, subsidiariamente, débitos com a administração autárquica e fundacional"). **Não se localizou ato equivalente da RFB para débitos correntes/vincendos** — que constituem o carro-chefe comercial. A operação tem sustentação, mas trata-se de **construção sobre lacuna regulamentar**, e não de rito expressamente normatizado. **Ação:** definir a âncora exata do enquadramento dos débitos vincendos. Até que exista, o material comercial **não pode afirmar** que "está tudo regulamentado".

8.3 ■ ATENÇÃO 360 dias não produz homologação tácita

O **art. 24 da Lei nº 11.457/2007** concede à administração o prazo de 360 dias para **proferir decisão** em petição, defesa ou recurso do contribuinte. O descumprimento caracteriza mora e autoriza a via do mandado de segurança, mas **não gera deferimento automático**. A homologação

tácita de **5 anos** é do art. 74, §5º, da Lei nº 9.430/1996 — precisamente o rito do qual a operação afirma não depender. **Ação:** fixar a redação correta. Sustentar "silêncio equivale a homologação em 360 dias" cria passivo de expectativa perante o cliente.

> ▸ **NOTA DE REVISÃO DE MATERIAL**
>
> Em transcrição de capacitação interna constam as referências "Lei 9.340/95" e "Emenda Constitucional 103", quando o correto é **Lei nº 9.430/1996** e **EC nº 113/2021**. Caso a gravação venha a integrar o acervo de treinamento, os dois pontos exigem legenda de correção.

9. BASE NORMATIVA E JURISPRUDENCIAL DE REFERÊNCIA

- **Constituição Federal, art. 100, §11** — redação da EC nº 113/2021: oferta de créditos líquidos e certos, próprios ou adquiridos de terceiros, reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado.
- **STF, ADIs 7.047 e 7.064** (j. 30/11/2023, pub. 18/12/2023) — interpretação conforme ao §11, com exclusão da expressão "com autoaplicabilidade para a União".
- **Decreto nº 11.249/2022** e **Portaria PGFN nº 10.826/2022** — regulamentação da utilização de créditos para quitação de débitos inscritos em dívida ativa da União.
- **Código Civil, arts. 286 a 298** — cessão de crédito; dispensa de consentimento do devedor (art. 286) e eficácia mediante notificação (art. 290).
- **CTN, arts. 156 e 170** — hipóteses de extinção do crédito tributário e exigência de lei específica para a compensação.
- **Lei nº 9.430/1996, art. 74** — rito federal de compensação; **§12, II, "a"** (compensação não declarada quando o crédito é de terceiro), **§13**, **§17** (multa isolada de 50%) e **§5º** (homologação tácita em 5 anos).
- **Lei nº 9.430/1996, art. 44, §1º e §1º-A**, na redação da **Lei nº 14.689/2023** — multa qualificada de 100%, elevada a 150% apenas em reincidência; **STF, Tema 863 (RE 736.090)**.
- **Lei nº 9.430/1996, art. 83**, c/c **Lei nº 8.137/1990, arts. 1º e 2º** — representação fiscal para fins penais.
- **Decreto-Lei nº 2.124/1984, art. 5º, §1º** e **Súmula 436 do STJ** — a declaração do contribuinte constitui o crédito tributário.
- **IN RFB nº 2.237/2024**, alterada pela **IN RFB nº 2.248/2025** — DCTFWeb e Módulo de Inclusão de Tributos (MIT).
- **Lei nº 11.457/2007, art. 24** — prazo de 360 dias para decisão administrativa.
- **Lei nº 10.637/2002, art. 3º**; **Lei nº 10.833/2003, art. 3º**; **Lei nº 9.779/1999, art. 11**; **Lei nº 9.065/1995, arts. 15 e 16** — regimes de crédito escritural próprio (Janela A).

CONCLUSÃO E SUBSCRIÇÃO

Conclui-se que a objeção fundada no art. 74, §12, II, "a", da Lei nº 9.430/1996 **não alcança a operação de Direito Creditório Federal conduzida pela Lucro Ativo**, por duas razões autônomas e suficientes: o ativo utilizado **não é de natureza tributária** e a **titularidade do crédito é do próprio cliente no momento da compensação**, por cessão e habilitação prévias. A operação encontra fundamento no art. 100, §11, da Constituição Federal, na redação da EC nº 113/2021.

Ressalvam-se expressamente os pontos do item 8, cuja definição condiciona o alcance das afirmações desta nota e a redação final do material comercial. A viabilidade de cada operação permanece sujeita a **análise técnica e jurídica individualizada**, formalizada em parecer próprio.

Alexandre Batistello
Diretor Jurídico (CLO) — Lucro Ativo
OAB/____ nº _____

Local e data
Ribeirão Preto/SP, _____ de _____ de 2026.
Documento emitido para os fins do item 1 desta nota.

▸ CONTROLE DO DOCUMENTO

NT-001/2026 · versão 1.0 · Diretoria Jurídica — Lucro Ativo · Setembro de 2026. Substitui qualquer orientação verbal anterior sobre o tema. Revisão obrigatória a cada **6 meses** ou imediatamente após publicação de novo ato regulamentar da RFB ou da PGFN sobre o art. 100, §11, da Constituição Federal.